

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 1548
des Abgeordneten Thomas Domres
Fraktion der PDS
Landtagsdrucksache 3/4030

Bußgeldverfahren nach dem Betriebsverfassungsgesetz

(Kurzbezeichnung des Wortlautes der Kleinen Anfrage Nr. 1548 vom 15.03.2002)

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1548 vom 15.03.2002:

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt in § 121 die Bußgeldvorschriften in Ordnungswidrigkeiten-Angelegenheiten. Zuständig für die Verfahren ist im Land Brandenburg das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anzeigen gem. § 121 BetrVG sind im Jahr 2001 eingegangen?
2. In wie vielen Fällen wurde ein Bußgeld ausgesprochen?
3. Wie werden die Anzeigen bearbeitet? In welcher Form und im Zusammenhang mit welchen Verfahrensschritten wird der Anzeigende über die Bearbeitung informiert? Entspricht dieses Verfahren der Praxis anderer Bundesländer?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen die Kleine Anfrage wie folgt:

zu Frage 1:

Im Jahr 2001 ging eine Anzeige gem. § 121 BetrVG ein.

zu Frage 2:

Im Jahr 2001 wurde kein Bußgeld ausgesprochen.

Datum des Eingangs: 18.04.2002 / Ausgegeben: 23.04.2002

zu Frage 3:

Grundsätzlich werden Anzeigen nach § 121 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wie folgt bearbeitet: Nach Eingang wird ein Einzelvorgang mit Aktenzeichen angelegt. Hierüber erhält der Anzeigende zusammen mit dem Hinweis, dass der Beschuldigte zunächst angehört werden muss, eine Mitteilung. Gleichzeitig wird der Beschuldigte um Stellungnahme zu der Anzeige gebeten. Nach Eingang wird diese wiederum dem Anzeigenden mit der Möglichkeit zur Stellungnahme seinerseits übersandt.

Über die Entscheidung, von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens abzusehen, wird der Anzeigende informiert. Gleiches gilt bei Durchführung eines Ermittlungsverfahrens über dessen Ausgang.

Der Anzeigende ist also grundsätzlich über alle wesentliche Verfahrensschritte zu informieren. Dies entspricht auch der Praxis in anderen Bundesländern.